东莞谢岗“1·7”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025年6月

目 录

一、事故基本情况 1
（一）涉事车辆、单位、相关人员概况 1
（二）事故相关单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后处置情况 7
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）事故相关检验和鉴定情况 8
（三）其他可能因素排除 10
四、有关监管部门履职情况 10
（一）东莞市公安局交通警察支队谢岗大队 10
（二）东莞市交通运输局麻涌分局 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一）已被司法机关采取强制措施人员 11
（二）对有关责任单位的行政处罚建议 12
（三）其他处理建议 12
六、事故主要教训 13
七、事故整改和防范措施 13
（一）强化企业安全生产全过程管理 13
（二）强化对小体量企业的监管力度 13
（三）构建“线上+线下”立体化交通安全宣教体系 14

2025年1月7日13时36分许，东莞市谢岗镇谢常路拉拉酒店红绿灯路口发生一起重型特殊结构货车与二轮电动自行车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好善后处置工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年1月9日，东莞市人民政府依法成立了由谢岗镇镇委副书记叶浩昌担任组长，东莞市公安局交通警察支队谢岗大队和谢岗镇交通运输分局、城管分局、应急管理分局、司法分局、人社分局、卫生健康局和总工会等单位有关人员组成的东莞谢岗“1·7”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、技术分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况。同时，分析了事故暴露的问题，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，东莞谢岗“1·7”一般道路交通事故是一起因重型特殊结构货车驾驶员未及时观察路面情况，未发现并碰撞二轮电动自行车驾驶员引发的一般道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆、单位、相关人员概况

1.粤SG0998号重型特殊结构货车。品牌型号：陕汽牌SX5310GJBMB3062，使用性质：货运，所有人：东莞市迈创运输有限公司，登记住址：东莞市麻涌镇，注册日期：2020年6月29日，检验有效期至2025年6月30日。该车核定载人数2人，事发时实载1人，总质量31000kg，整备质量14500kg，核定载质量16370kg。该车在中国人民保险股份有限公司东莞市分公司投保交强险，未投保商业险。经查，事发时该车实际总重28040kg，不存在超载行为；该车近三年无交通事故记录，共有5次违法信息记录，已处理。该车未安装GPS智能视频监控报警系统和360行车记录仪。

（1）涉事货车所属单位：东莞市迈创运输有限公司（以下简称迈创公司），成立日期：2018年11月26日，统一社会信用代码：91441900MA52JWKKX0，法定代表人：庞镇，类型：有限责任公司（自然人独资或控股），营业期限：长期，住所：东莞市麻涌镇南洲村西坊十二巷2号，经营范围：销售：建筑材料（不含危险化学品）；国内货物运输代理服务；货物专用运输（罐式）、道路普通货运；货物装卸、搬运服务等。

（2）涉事货车租用单位：东莞市常平宏昌达水泥制品厂（以下简称宏昌达水泥厂）[1]，成立日期：2024年4月7日，统一社

[1] 《广东省道路运输条例》第二十二条：在本省行政区域内使用自有车辆为本单位生产、生活服务的普通货物运输，包括本单位生产所需原材料、半成品、产成品和销售商品等的运输，以及使用拖拉机从事农业生产资料、农产品和农村生活资料等的运输，不纳入道路货物运输行业管理范围。经调查，东莞市常平宏昌达水泥制品厂（个体工商户）租赁涉事粤SG0998号重型特殊结构货车用于厂内生产经营使用，属于自产自运自销，不纳入道路货物运输行业管理范围，因此不需要办理《道路运输经营许可证》，粤SG0998号重型特殊结构货车不需要持有《道路运输证》，司机亦不需要持有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》。

会信用代码：92441900MADGKMLK1N，经营者：郭万全，类型：个体工商户，经营场所：广东省东莞市常平镇过海路9号109室，经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块销售；装卸搬运等。

经查，宏昌达水泥厂由郭万全、陈少明、周志雄和梁新健四人出资合伙建立；该厂主要生产混凝土，工艺流程为来料—上料—搅拌—车辆运输出货，日常由一名设备操作员负责跟进生产。日常运营中，宏昌达水泥厂依据业务员提交的订单，调度混凝土搅拌车将混凝土运送至各指定工地。2024年10月21日，迈创公司法定代表人庞镇与梁新健口头约定，将涉事货车租给宏昌达水泥厂运输自用，司机安排及车辆的维修保养等事宜由宏昌达水泥厂自行负责，车辆租赁费用为每月5000元；截至事故发生前宏昌达水泥厂未支付过该车租赁费用。

（3）涉事货车驾驶员：赵成，男，汉族，住址：广西壮族自治区，持有B2型机动车驾驶证（初次领证日期：2009年5月27日，有效期至2025年5月27日），符合驾驶重型特殊结构货车资格。经查，赵成为宏昌达水泥厂司机，双方未签订劳动合同，口头约定宏昌达水泥厂按照每趟100元支付赵成薪酬；截至事故发生前，宏昌达水泥厂未支付薪酬给赵成。赵成近三年无道路交通事故记录，共有5条交通违法记录，均已处理；事故发生时，赵成未疲劳驾驶。

2.东莞785251号二轮电动自行车。车辆所有人：谢楚妹，

品牌：雅迪，型号：TDR2755Z，车辆类型：新标车（GB17761-2018），出厂日期：2022年7月3日，车辆用途：自用，车身颜色：珠光天鹅灰/黑。

涉事电动自行车所有人与驾驶人：谢楚妹，女，汉族，住址：广东省东莞市谢岗镇。经查，谢楚妹近三年无道路交通事故记录，有7条非机动车交通违法记录，均已处理。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.**宏昌达水泥厂**未取得建筑业企业预拌混凝土专业承包资质证书生产预拌混凝土，未建立隐患排查与治理制度，未建立车辆管理制度，未建立生产教育和培训制度，未对从业人员进行安全教育培训。

2.**迈创公司**的《中华人民共和国道路运输经营许可证》及其所属车辆（含事故车辆）的《道路运输证》已于2023年4月19日注销。经查询国家企业信用信息公示系统，东莞市市场监督管理局麻涌分局已于2023年7月12日将其列入经营异常名录。

（三）事故发生经过

2025年1月7日13时36分许，赵成驾驶粤SG0998号重型特殊结构货车从宏昌达水泥厂运送预拌混凝土去谢岗镇大龙村的工地，在谢岗镇谢常路拉拉酒店红绿灯路口从西往东行驶右转弯进入谢岗南路时与驾驶二轮电动自行车从西往东行驶的谢楚妹发生碰撞，造成谢楚妹经现场抢救无效死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

（四）事故现场情况

1.天气情况。天气为晴天。

2.道路情况。事故现场位于东莞市谢岗镇谢常路拉拉酒店红绿灯路口，该路段为双向六车道，东西走向，东往谢岗镇区，西往常平镇，南往谢岗南路，北往谢岗北路，中间设有绿化带隔离，路边设有石磩护栏分隔非机动车道，该路段设有30公里限速标志，沥青路面；此前未发生人员伤亡的交通事故，该路段不属于事故多发路段。

3.事故路段交通风险隐患分析研判。2025年1月8日14时30分，东莞市交警支队党委委员，谢岗镇镇委副书记，副镇长、公安分局局长，交警大队教导员，谢岗镇交通分局、城管分局、应急管理分局、交警大队、工程建设中心、市场监督分局、卫生健康局、谢岗医院、谢岗村村委会及施工方等相关部门人员，到事故现场开展研判分析会，对事故成因及安全风险进行分析研判，针对事故路段提出优化整改建议：（1）增设黄牌汽车右转停车让行警示牌；（2）拆除道路右侧铁栅栏，加宽并延长非机动车道，优化通行秩序；（3）封闭道路右转弯处出入口。2025年1月15日，谢岗交警大队已联合谢岗交通分局联系道路施工方完成事故路口优化整改（见图1）。

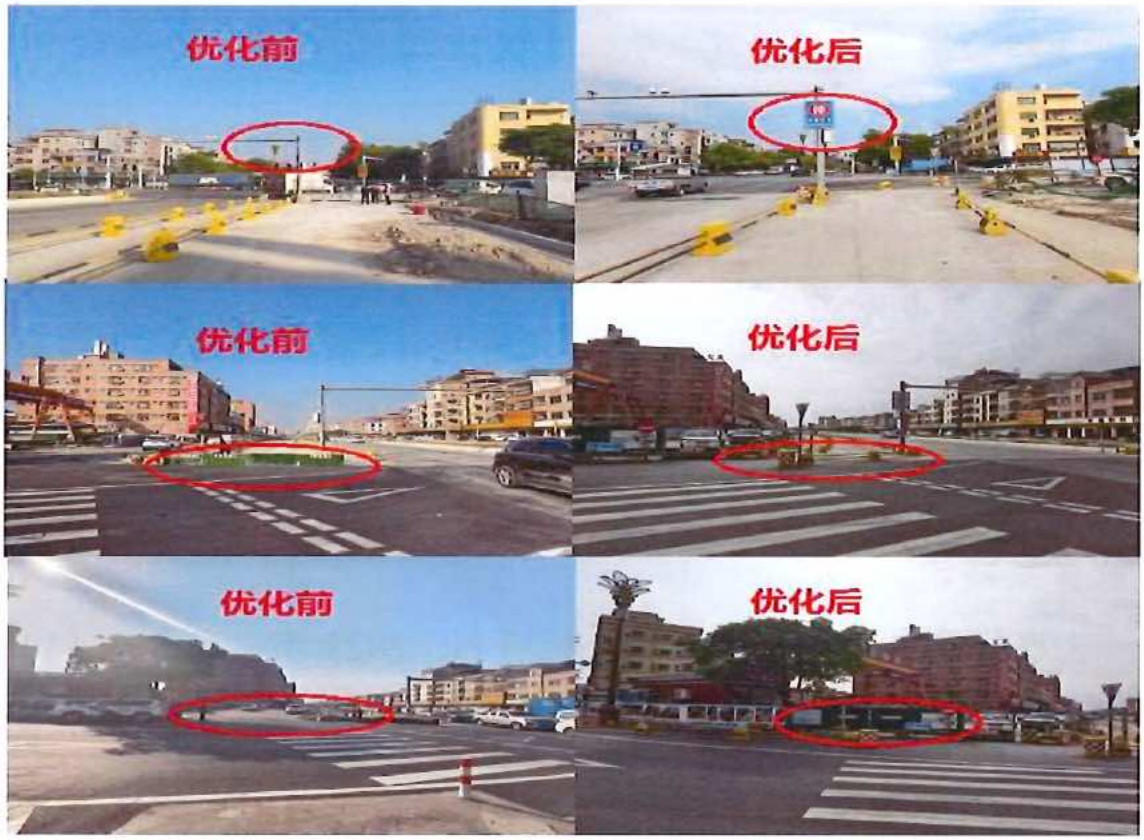


图 1 路口优化整改前后对比图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起交通事故造成谢楚妹 1 人死亡。经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对谢楚妹进行尸表检验及死因分析：被鉴定人谢楚妹符合交通事故暴力作用致胸腹盆腔脏器损伤死亡。截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失暂无法统计。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 1 月 7 日 13 时 38 分许，东莞市公安局指挥中心接警，东莞市谢岗花园大道合隆百货附近，一辆车撞到电动自行车，

需要120。13时40分许，警情下达赵涛锋、李钦城、谢权柱警务通。

（二）事故现场应急处置情况

2025年1月7日13时47分许，交警大队教导员邓楠薪、民警赵涛锋、辅警李钦城到达事故现场。13时49分许，铁骑谢权柱到达事故现场，随即开展现场围蔽、秩序管控及进行现场事故勘查工作。16时许，现场勘查完毕恢复交通，交警部门暂扣涉事车辆。

（三）医疗救治和善后处置情况

2025年1月7日13时39分许，谢岗医院急诊科急救团队接到市120指挥中心的派车命令；13时40分许，急救人员出车；13时46分许，急救人员到达现场，对一名车祸伤者立即进行现场抢救工作。14时20分许，谢楚妹经现场抢救无效死亡。

事故发生后，公安交警部门成立事故善后处理工作小组，确认死者身份，联系死者家属，全力做好死者家属安抚工作。2025年1月16日，谢楚妹遗体在东莞市殡仪馆火化。2025年1月26日，交警部门出具《道路交通事故认定书》，当事人赵成负事故全部责任，当事人谢楚妹无责任。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援响应迅速及时、现场处置得当、救援行动有序、事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

赵成驾驶机动车右转弯时，对路面观察不仔细，未发现道路右侧骑行的谢楚妹[2]。

（二）事故相关检验和鉴定情况

1.驾驶人员相关检验鉴定情况

（1）经交警部门采集粤SG0998号重型特殊结构货车驾驶员赵成的血液样本委托广东正航司法鉴定中心进行血液中乙醇含量检测，鉴定意见显示送检的血液中未检出乙醇成份。

（2）经交警部门采集粤SG0998号重型特殊结构货车驾驶员赵成的尿液检测样本进行现场检测，毒品检测结果呈阴性。

（3）经交警部门采集东莞785251号二轮电动自行车驾驶员谢楚妹的血液样本委托广东正航司法鉴定中心进行血液中乙醇含量检测，鉴定意见显示送检的血液中乙醇含量低于10mg/100mL。

（4）经交警部门采集东莞785251号二轮电动自行车驾驶员谢楚妹的血液委托广东正航司法鉴定中心进行阿片类、氯胺酮及同类物质、苯丙胺类毒品的定性分析，鉴定意见显示送检的血液未检出O^6-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份。

2.涉事车辆检验鉴定情况

---

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

（1）经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤SG0998号重型特殊结构货车的灯光系统、制动系统、转向系统进行检验鉴定，鉴定意见显示被鉴定车辆的行车制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

（2）经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对东莞785251号二轮电动自行车进行检验鉴定，鉴定意见显示被鉴定车辆属于电动自行车；被鉴定车辆的制动系统、灯光系统及转向系统均未检见不符合相关技术要求项；被鉴定车辆未检见存在改动。

3.涉事车辆行驶速度鉴定

（1）经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤SG0998号重型特殊结构货车事发时（通过视频画面时）的行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见显示被鉴定车辆事发时（通过视频画面时）的行驶速度为16km/h，不存在超速行为。

（2）经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对东莞785251号二轮电动自行车事发时（通过视频画面时）的行驶速度进行检验鉴定，鉴定意见显示被鉴定车辆事发时（通过视频画面时）的行驶速度为12km/h，不存在超速行为。

4.其他司法鉴定

经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对事发时东莞785251号二轮电动自行车及驾驶人是否在粤SG0998号重型特殊结构货车视野盲区内进行鉴定，鉴定意见显示事发时东莞785251号二轮电动车及驾驶人处于粤SG0998号重型特殊结构

货车的驾驶员的视野可见范围内。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

（一）东莞市公安局交通警察支队谢岗大队

该单位根据上级部门工作部署，紧紧围绕“压事故、减伤亡”事故预防主线，聚焦谢岗镇道路交通安全突出风险隐患，大力开展事故预防“减量控大”道路交通综合整治工作。在交通违法查处方面，2024年共查处交通违法行为89256宗；其中，查获涉酒驾476宗；查处摩托车（含超标电动车）违法455宗、查处货车现场违法7163宗、查处电动自行车违法69017宗，查处其他违法12145宗。在案件办理方面，2024年办理刑事案件165宗，其中交通肇事案5宗，涉及交通事故的危险驾驶案23宗，涉及整治行动查获的危险驾驶案137宗；办理行政拘留案件140宗。在交通安全隐患治理方面，2024年联合交通分局、城管分局等部门共约谈货运企业126家次，排查发现存在问题的道路标线34处、标志标牌84个、公路附属设施131处，均已落实整改或督促相关管养部门进行治理。在交通安全宣传方面，2024年开展“八进”宣传活动130余场次，进家庭60家，开展老年人群体交通安全宣传12场次，举办广东交警“美丽乡村行”交通安全宣传活动12场次；通过短信平台，精准推送交通安全短信12

万余条至重点驾驶人群。

（二）东莞市交通运输局麻涌分局

2024年，该单位共出动执法人员549人次，检查交通运输企业216家次，查出一般隐患533处，其中消防隐患24处，查出重大隐患2处，相关隐患均已全部整改闭环；共查处超限超载车辆267辆次，监督卸载货物1495.7吨；严格落实“一超四罚”，加强对货物装载源头和货运企业的管理。2024年，该单位共立案查处各类运政违法案件66宗。2022年，该单位对迈创公司开展了两次安全生产专项检查[3]，责令该公司对存在的问题进行整改。后续复查时发现迈创公司仍存在主要负责人及安全管理人员安全生产管理能力未经考核的违法行为，该单位依法对其作出停产停业整顿及罚款10万元的行政处罚决定。2023年4月19日，迈创公司因行政许可有效期届满未延续，该公司《道路运输经营许可证》及其所属车辆的《道路运输证》被依法注销。为落实对迈创公司的后续安全监管，2023年至2024年，麻涌交通分局联合麻涌交警大队多次到迈创公司营业执照登记地址进行核查，核查发现原经营场所已被房东收回另作他用。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

赵成，对事故发生负有责任，其行为已触犯了《中华人民共

[3] 主要检查了迈创公司的安全生产管理制度、安全组织架构、安全教育培训、应急演练、隐患排查治理工作开展情况、动态监控落实情况、车辆及人员档案建立情况；检查中发现该公司存在人员安全教育培训及应急演练未落实到位、两类人员未考证上岗等问题，当时约谈了该公司的主要负责人，并对该公司全体驾驶员开展了安全驾驶教育培训。

和国刑法》第一百三十三条的规定[4]，涉嫌交通肇事罪。2025年1月7日，谢岗交警大队以涉嫌交通肇事罪对赵成立案处理，并于当日将其刑事拘留。

（二）对有关责任单位的行政处罚建议

宏昌达水泥厂违反了《广东省散装水泥和新型墙体材料发展应用管理规定》第十四条[5]及《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]、第二十八条第一款[7]的规定，建议由属地住建部门依法对其进行处理。

（三）其他处理建议

1.建议由常平镇住房和城乡建设局约谈宏昌达水泥厂经营者，向其宣贯相关法律法规，督促其落实安全生产主体责任，切实提升安全生产管理水平。

2.建议由谢岗镇分管安全生产工作的镇委副书记约谈东莞市公安局交通警察支队谢岗大队分管负责同志，要求其深刻汲取事故教训，加大对辖区的路面管控力度。

事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事

[4] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[5] 《广东省散装水泥和新型墙体材料发展应用管理规定》第十四条：预拌混凝土生产企业应当依法取得建筑业企业预拌混凝土专业承包资质证书，并在其资质许可的范围以及资质证书注明的地址内从事生产活动。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故暴露出驾驶员安全意识淡薄，未严格执行右转停车观察的规范操作，日常驾驶行为存在随意性；部分企业安全生产主体责任不落实，重生产、轻安全，安全生产管理制度缺失，未对从业人员进行相关安全教育培训。

七、事故整改和防范措施

（一）强化企业安全生产全过程管理

企业必须依法建立健全安全生产责任制，涉及使用车辆运输的企业必须明确三级责任清单；制定车辆及驾驶员管理制度，制定相关安全驾驶操作规范，要求驾驶员严格执行“右转必停、盲区必查”等操作规范；要求企业加强对驾驶员的安全教育培训，通过召开事故警示教育会议，强化驾驶员对电动自行车、行人等交通弱势群体的风险预判能力；要求企业保证运输车辆均已安装车载 GPS 及行车记录仪，以备实时监测驾驶人员的驾驶情况。

（二）强化对小体量企业的监管力度

相关监管部门应建立完善“摸排-监管”的治理机制，破解小体量企业安全短板；联合多部门开展安全普查，核查个体工商户及小体量企业的安全生产责任制建立及落实情况、安全生产教育培训记录及车辆的管理维护台账；对重点路段开展突击检查，严查大型车辆右转未停等行为；向公众宣传推广关于安全生产隐患的举报通道，发动公众监督企业存在的违法行为，根治“重生

产、轻安全”的顽疾。

（三）构建“线上+线下”立体化交通安全宣教体系

相关监管部门应在事故多发路段设置“右转盲区”警示桩、“右转必停”警示牌等可视化设施，强化路口风险提示；依托政务新媒体矩阵，定期发布大货车内轮差实景解析视频，开展“盲区避险”互动问答；定期发布“防御性驾驶”情景短剧，结合真实案例还原分心驾驶、右转未停等行为的严重后果，强化公众对大车盲区的认识，全方位构筑交通安全宣教新格局。